Aviso de Privacidad Integral

Distintivo de Empresas Pro Integridad del Estado de Jalisco, Séptima Edición

1. Responsable del tratamiento de los datos personales

La **Contraloría del Estado de Jalisco**, a través de la **Dirección General de Promoción y Seguimiento al Combate a la Corrupción**, con domicilio en Avenida Vallarta #1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, es responsable del tratamiento de los datos personales que usted proporcione al presentar su solicitud, en cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, y demás normatividad aplicable.

2. Datos personales que se recaban

Para el trámite de la solicitud, la renovación y el seguimiento del Distintivo, se recaban los siguientes datos, de la persona representante legal o apoderada, de socios, accionistas y beneficiarios controladores, y de la persona designada como Oficial de Ética y Cumplimiento (OEC):

- **Identificación y contacto:** nombre completo, cargo, firma autógrafa, correo electrónico, teléfono y domicilio de la empresa y/o de la persona representante.
- **Datos fiscales y corporativos:** RFC, constancia de situación fiscal, acta constitutiva, poderes notariales, estructura accionaria e información de beneficiarios controladores.
- **Datos declarados bajo protesta de decir verdad** en la Carta Pro Integridad: ausencia de conflicto de interés, de investigaciones o sanciones administrativas o penales por actos de corrupción, de inclusión en listados del SAT (art. 69-B del Código Fiscal de la Federación) o en el RUPC, y de parentesco o vínculos con servidores públicos.
- **Evidencias de la política de integridad:** documentos, organigramas, registros de capacitación, listas de asistencia, bitácoras del OEC y reportes de auditoría interna, que pueden contener nombres y cargos de colaboradores.
- **Imagen y voz**, únicamente si participa en talleres, sesiones o eventos que se graben o fotografíen.

Datos personales sensibles. No se solicitan datos sensibles en sentido estricto (origen racial o étnico, salud, creencias religiosas, preferencia sexual, entre otros). Le pedimos **no incluir** este tipo de información en los documentos que adjunte. Las declaraciones sobre investigaciones o sanciones se tratan con carácter reservado y confidencial.

Datos de terceros. Si en su solicitud incluye datos de otras personas (socios, accionistas, beneficiarios controladores, colaboradores, OEC), usted declara que cuenta con su autorización o está facultado para proporcionarlos, y que les dio a conocer este aviso.

3. Finalidades del tratamiento

Finalidades necesarias

Sin ellas no es posible tramitar la solicitud:

- Recibir, registrar y dar folio a la solicitud.
- Verificar la identidad y la personalidad jurídica de la empresa y de su representante.
- Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria y de los siete elementos de la política de integridad del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Contrastar las declaraciones bajo protesta con listados y registros públicos (SAT, RUPC y otros aplicables).
- Contactarle para prevenciones, aclaraciones, asesorías, resultados y notificaciones.
- Emitir, administrar, renovar, suspender o revocar el Distintivo.
- Dar seguimiento a los compromisos asumidos (programa de trabajo, bitácoras del OEC y auditorías internas anuales).
- Integrar y resguardar el expediente conforme a la normativa de archivos.
- Atender requerimientos de autoridades competentes y obligaciones de transparencia.

Finalidades adicionales

Puede oponerse sin que ello afecte su trámite:

1. Publicar en el **Directorio Pro Integridad**, en medios de la Contraloría y en eventos de entrega, la denominación de la empresa, su logotipo y, en su caso, el nombre del OEC.
2. Invitarle a talleres, capacitaciones, eventos y futuras convocatorias.
3. Elaborar estadísticas e informes institucionales, con datos disociados o agregados.
4. Registrar y difundir imágenes o videos de eventos y talleres.

Si no desea que sus datos se traten para las finalidades adicionales, indíquelo marcando la casilla correspondiente del formulario o enviando un escrito a la Unidad de Transparencia transparenciacontraloria@jalisco.gob.mx, en un plazo de **[5] días hábiles** posteriores a la presentación de su solicitud.

4. Fundamento legal

El tratamiento se realiza con fundamento en:

- Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
- Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y Ley que Establece el Registro y Acreditación de los Prestadores de Servicios en Materia Inmobiliaria del Estado de Jalisco, en lo relativo al valor del Distintivo.
- Artículo 42, fracción VIII, del Reglamento Interno de la Contraloría del Estado de Jalisco.
- Reglas de Uso del Distintivo Pro Integridad (Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", 21 de julio de 2022).
- Convocatoria de la Séptima Edición del Distintivo.
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

5. Transferencias de datos personales

La publicación en el Directorio Pro Integridad es una difusión pública de la denominación de la empresa y no de datos personales de sus socios o representantes. Fuera de lo anterior, no se realizarán transferencias sin su consentimiento.

6. Medidas de seguridad

La Contraloría mantiene medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para proteger sus datos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o uso, acceso o tratamiento no autorizado. El acceso se limita al personal que participa en la evaluación y seguimiento.

7. Plazo de conservación

Los datos se conservarán durante la vigencia del trámite y del Distintivo, y posteriormente por el plazo que establezcan las disposiciones de archivo aplicables y el catálogo de disposición documental de la Contraloría, tras lo cual serán bloqueados y suprimidos.

8. Derechos ARCO y revocación del consentimiento

Usted tiene derecho a **Acceder** a sus datos y conocer su tratamiento, **Rectificarlos** si son inexactos, **Cancelarlos** y **Oponerse** a su uso para fines específicos (derechos ARCO). También puede **revocar su consentimiento** para las finalidades adicionales y la publicación de su imagen o logotipo.

Puede ejercerlos mediante solicitud presentada ante la **Unidad de Transparencia de la Contraloría del Estado de Jalisco**:

- Domicilio: **Avenida Vallarta #1252, Colonia Americana, Guadalajara, Jalisco.**
- Correo electrónico: transparenciacontraloria@jalisco.gob.mx.

La solicitud debe contener: nombre y domicilio o medio para notificaciones, documentos que acrediten su identidad o representación, descripción clara de los datos y del derecho que desea ejercer, y cualquier elemento que facilite su localización. La respuesta se emitirá en los plazos que establece la ley.

9. Cambios al aviso de privacidad

Cualquier modificación se publicará en el sitio web de la Contraloría: https://ce.jalisco.gob.mx/publico-en-general/pro-integridad-empresas